

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 752/2533

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง

โจทก์

นายธีระเดช ชาญวนิชวงศ์

จำเลย

นางนงเยาว์ ชาญวนิชวงศ์ ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน บัดนี้ ผู้ร้องไม่ประสงค์ขอประกันตัวจำเลย จึงขอถอนคำร้องดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136,296,91 ลงโทษฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน จำคุก 2 เดือน ฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน (อันดับ 29)

ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 33)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้

(ประกาศนียบัตร อัยการ-ตำรวจ ดันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ